



PUTUSAN

Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUWITO Bin BUDI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jl. Dukuh Kupang Gg.Lebar No.78 Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa SUWITO Bin BUDI ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didepan sidang telah didampingi oleh Drs.Viktor A.Sinaga, S.H., dan kawan-kawan Para Advokad/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "“RUMAH KEADILAN MASYARAKAT”, yang beralamat kantor di jalan Klampis Anom IV Blok F No.59 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakin No.24/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1799/Pid.Sus/2024/PN. Sby. tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWITO Bin BUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWITO Bin BUDI selama 7 tahun dan 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs.4 (empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sebuah dompet kecil, celana panjang, sebuah HP merk Infinix, sebuah tabung palstik (tempat headset), 1 (satu) plastic kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 32 poket plastic kecil berisi sabu-sabu yaitu :
 - o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,249 gram
 - o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,092 gram
 - o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,113 gram
 - o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,179 gram
 - o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,087 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,083 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,088 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,081 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,077 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,077 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,088 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,071 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,076 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,069 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,072 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,070 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,072 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,082 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,085 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,082 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,070 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,085 gram
- o 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,074 gram

Berat bersih (netto) 2.6079 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp/2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 5 Desember 2024 yang pada intinya terdakwa merasa bersalah dan selama ini dia kooperatif sehingga mohon keringan hukuman, disamping itu terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Atas pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUWITO Bin BUDI pada hari Jum at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didepan kos di Jl. Dukuh Kupang Gang Lebar Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Jum at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi (menelpon) JUMALI (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8(delapan) gram dengan harga keseluruhan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau harga per gram sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut tersebut disetujui oleh JUMALI dimana kemudian terdakwa membayar sebayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua. Lalu disepakati bahwa penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada hari itu juga yaitu pada hari Jum at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didepan kos terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Gang Lebar Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya. Lalu pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan JUMALI dimana kemudian JUMALI menyerahkan sebuah bungkus tisu yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 8(delapan) gram kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu kerumah kosnya di Jl. Dukuh Kupang Gang Lebar No.78 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya dan memecah atau membagi menjadi 41(empat puluh satu) bungkus plastik dengan berat yang berbeda dengan tujuan untuk dijual.

Kemudian pada hari hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan penginapan Red Doorz Near Universitas Wijaya Kusuma 2 Jl. Dukuh Kupang Barat XIV No.8A Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya dimana pada saat itu terdakwa akan menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada temannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,249 gram didalam dompet yang ada didalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa. Lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menanyakan keberadaan sabu-sabu yang lain milik terdakwa dimana saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa juga menyimpan sabu-sabu didalam Masjid Baitul Ghafar Jl. Dukuh Kupang X No.24-25 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya dimana saat itu ditemukan barang berupa 31(tiga puluh satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat bersih :

1. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,092 gram
2. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,113 gram
3. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,179 gram
4. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
5. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,087 gram
6. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,083 gram
7. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,088 gram
8. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,081 gram
9. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,077 gram
10. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,077 gram
11. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
12. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,088 gram
13. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,071 gram
14. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,076 gram
15. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,069 gram
- 17.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
- 18.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,072 gram
- 19.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- 20.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,070 gram
- 21.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- 22.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
- 23.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,072 gram
- 24.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,082 gram
- 25.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,085 gram
- 26.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram
- 27.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,082 gram
- 28.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram
- 29.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,070 gram
- 30.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,085 gram
- 31.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,074 gram

Berat bersih (netto) keseluruhan : 2,6079 gram

yang ada didalam tabung plastik (tempat headset) didalam tas was warna hitam yang ada diatas tempat wudhu didalam Masjid Baitul Ghafar Jl. Dukuh Kupang X No. 24 – 26 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menjual,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05620/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 16928/2024/NNF,- dan 16959/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUWITO Bin BUDI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didalam Masjid Baitul Ghafar Jl. Dukuh Kupang X No. 24 – 26 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi RICKY FERNANDA PRATAMA dan saksi ELDA PUTRA MAULANA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut yaitu terdakwa SUWITO Bin BUDI dimana kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut. Kemudian pada hari hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib kedua saksi (saksi RICKY FERNANDA PRATAMA dan saksi ELDA PUTRA MAULANA) melihat terdakwa sedang berada didepan penginapan Red Doorz Near Universitas Wijaya Kusuma 2 Jl. Dukuh Kupang Barat XIV No.8A Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa : 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,249 gram didalam dompet yang ada didalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa. Lalu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menanyakan keberadaan sabu-sabu yang lain milik terdakwa dimana saat itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan bahwa terdakwa juga menyimpan sabu-sabu didalam Masjid Baitul Ghafar Jl. Dukuh Kupang X No.24-25 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya dimana saat itu ditemukan barang berupa 31(tiga puluh satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat bersih :

1. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,092 gram
2. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,113 gram
3. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,179 gram
4. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
5. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,087 gram
6. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,083 gram
7. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,088 gram
8. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,081 gram
9. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,077 gram
10. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,077 gram
11. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
12. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,088 gram
13. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,071 gram
14. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,076 gram
15. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
16. 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,069 gram

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
- 18.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,072 gram
- 19.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- 20.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,070 gram
- 21.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,079 gram
- 22.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,078 gram
- 23.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,072 gram
- 24.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,082 gram
- 25.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,085 gram
- 26.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram
- 27.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,082 gram
- 28.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram
- 29.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,070 gram
- 30.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,085 gram
- 31.1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,074 gram

Berat bersih (netto) keseluruhan : 2,6079 gram

yang ada didalam tabung plastik (tempat headset) didalam tas was warna hitam yang ada diatas tempat wudhu didalam Masjid Baitul Ghafar Jl. Dukuh Kupang X No. 24 – 26 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis – Surabaya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05620/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 16928/2024/NNF-, dan 16959/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan begitu juga dengan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY FERNANDO PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Surabaya dibagian Sat Narkoba;
- Bahwa, bermula adanya informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di daerah Dukuh Kupang dan waktu itu juga diinfokan pelakunya;
- Bahwa, dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Elda Putra Maulana melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 22.00 saksi melihat keberadaan Terdakwa yang saat itu berada didepan Red Doorz Near Universitas wijaya Kusuma 2 dijalan Dukuh Kupang Barat XIV No.8A Surabaya dan adanya gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan pengamanan kepada Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan satu poket plastic klip bersisi serbuk putih yang menurut keterangan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu didalam dompet disimpan didalam saku celana yang sedang dipakai Terdakwa dan diakui miliknya;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan yang didasarkan dari keterangan Terdakwa yaitu bahwa dia telah menyimpan narkoba lainnya disalah satu ruangan dalam Masjid Baitul Ghafar dijalan Dukuh Kupang X No.24-25 Kel. Dukuh Kupang, Kec.Dukuh Pakis-Surabaya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



dan dari salah satu ruangan didalam masjid telah ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas plastic dan diakui milik Terdakwa pula;

- Bahwa, terhadap barang bukti berupa serbuk putih tersebut juga telah dilakukan penimbangan dan semuanya mempunyai berat netto 2.6079 gram yang tujuan Terdakwa hendak dijual kepada mereka yang membutuhkannya;
- Bahwa, oleh karena telah ditemukan barang bukti serbuk putih dan dari keterangan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu sedang dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin atas barang bukti tersebut, sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Pores Surabaya untu dilakukan proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2.Saksi ELDA PUTRA MAULANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama teman satu team dari Sat Narkoba Polres Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Red-drooz Near Universitas Wijaya Kusuma 2 dijalan Dukuh Kupang Barat XIV No.8A Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis Surabaya oleh karena dari terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk putih yang menurut keterangannya adalah narkoba jenis sabu miliknya yang tersimpan dalam dompet didalam saku celananya;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan telah dilakukan penyelidikan dengan adanya informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba diwilayah tersebut, dank arena informasinya adanya transaksi sehingga dilakukan pengembangan dan dari keterangan Terdakwa dia juga menyimpan narkoba lainnya didalam masjid Baitul Ghafar yang berlokasi di jalan Dukuh Kupang Barat XIV Surabaya dan dari dalam salah satu ruangan masjd telah ditemuka 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dan disimpan disalah satu ruangan masjid tujuannya untuk mengelabui pihak yang berwajib atau sengaja disembunyikan;
- Bahwa, oleh karena telah ditemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Surabaya untuk diproses pebih lanjut oleh karena terdakwa juga tidak dapat



menunjukkan surat izin atas keberadaan narkotika jenis sabu yang diakui sebagai miliknya tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 dipago hari Terdakwa menghubungi Jumali melalui handphone milik Terdakwa yang tujuannya hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram dan harga satu gramnya sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga harga kesleuruhan Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Terdakwa membayar lebih dahulu Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila barang atau narkotikanya sudah laku terjual;
- Bahwa, pada hari yang sama sekitar jam 10.00 WIB Jumali datang ketempat kos Terdakwa di jalan Dukuh Kupang Gang Lebar dan Jumalai menyerahkan narkotika yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, dan selanjutnya narkotika tersebut dipecah menjadi 41 (empat puluh satu) plastic klip yang tujuannya untuk dijual kembali dengan berbagai berat disesuaikan dengan harganya;
- Bahwa, untuk keamanan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam salah satu ruangan di Masjid Baitul Ghafar yang terletak di jalan Dukuh Kupang Barat X dengan tujuan untuk keamanan biar tidak dicurigai oleh pihak yang berwajib maun orang lain;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu Terdakwa menunggu pembeli didepan Red-doorz Near Uniersitas Wijaya Kusuma 2 di jalan Dukuh Kupang Barat XIV yang pada waktu itu Terdakwa menunggu pembeli narkotika yang telah memesannya, tiba-tiba datang petugas kelpolisian mengamankan Terdakwa dan menggeledah diri Terdakwa dan dari saku celana yang sedang Terdakwa pakai didalam dompet milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan selanjutnya barang bukti tersebut disita;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula menunjukkan sisa narkotika yang sebelum Terdakwa beli dari Jumali yang telah Terdakwa simpan di salah satu ruangan didalam masjid dan ditemukan 31 (tiga puluh satu)



paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa sembunyikan sebelumnya untuk kemanaannya;

- Bahwa, tujuan terdakwa membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu yang berasal dari Jumali tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang maupun dapat memakai sisa narkoba yang dibaginya;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dalam menerima maupun membagi narkoba jenis sabu dari Jumali tersebut sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan terdakwa juga menyadari apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip bening masing-masing berisi serbuk putih;
2. Sebuah dompet kecil;
3. 1 (satu) potong celana panjang;
4. Sebuah HP merk Infinix;
5. Sebuah tempat headset;
6. 1 (satu) pak plastic kosong;
7. 2 (dua) buah skrop sedotan plastic;
8. Sebuah tas warna hitam;
9. 3 (tiga) potong sengkoan;
10. 2 (dua) pak palstik klip kosong;
11. 2 (dua) unit HP merk Samsung, dan
12. Sebuah kotak kemasan HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa telah membeli narkoba jenis abu dari JUMALI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang laku terjual;
2. Bahwa, benar narkoba jenis sabu yang diterima dari Jumali kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa poket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali supaya Terdakwa mendapat keuntungan disamping dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa penimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi menjadi paketan kecil tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam salah satu ruangan di Masjid Baitul Ghafar yang terletak di jalan Dukuh Kupan X Surabaya;
4. Bahwa, benar pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sewaktu Terdakwa menunggu seseorang yang memesan narkoba darinya tepatnya di depan Red-doors Near Universitas Wajaya Kusuma 2 di jalan Dukuh Kupan Barat XIV Surabaya datang pihak yang berwajib dari Polres Surabaya yang menangkap Terdakwa oleh karena dari dalam saku celananya didalam dompet ditemukan barang bukti satu poket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembelinya;
5. Bahwa, benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan didalam salah satu ruangan Masjid Baitul Ghafar telah ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba yang disimpan didalam tas plastic warna hitam;
6. Bahwa, benar terhadap serbuk putih yang telah disita oleh pihak yang berwajib dari Polres Surabaya telah dilakukan tes labkrim dan dari hasil tes labkrim terhadap serbuk putih tersebut benar mengandung zat metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UU No,35 Th.2009 tentang Narkoba;
7. Bahwa, benar barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah dilakukan penimbangan dan dari 31 paket plastic tersebut jumlah keseluruhan adalah 2,6079 gram;
8. Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya dia beli dari Jumali tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sisa pada saat pembagian;
9. Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin atas keberadaan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Th.2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, seseorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mengaku bernama SUWITO Bin BUDI, dimana atas identitasnya yang telah dibacakan didepan persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menunjukkan seseorang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terlihat dari tanya jawab yang terjadi dipersidangan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan baik disamping itu dia juga memahami apa yang ditanyakan kepadanya bahkan Terdakwa dapat menceritakan kejadian yang dia alami atau dia lakukan sampai dengan ditangkap oleh pihak yang berwajib dengan lancar dan berurutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur tanpa hak atau melawan hukum bahwa tidak ada hak atau kewenangan dari sipelaku untuk melakukan tindakan atau perbuatannya, dengan demikian apabila dia melakukan tindakan atau perbuatan yang dia tidak berhak melakukannya adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan disamping itu terdakwa tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dibidang farmasi sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa oleh pihak berwajib dari Polres Surabaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 di depan Red Doors Near Universitas Wijaya Kusuma 2 di jalan Dukuh Kupang Surabaya telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu didalam dompet kecil dari celana yang sedang dipakai Terdakwa dan diakui sebagai miliknya yang akan diserahkan kepada pembeli yang terlebih dahulu memesannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan atas petunjuk dari Terdakwa didalam salah satu ruangan Masjid Baitul Ghafar yang berlokasi di jalan Dukuh Kupang X No.24-25 Surabaya telah ditemukan 31 paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas warna hitam dan diakui milik Terdakwa yang akan dijual pula;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Jumali yang tujuannya untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB Jumali datang ketempat kos Terdakwa di Dukuh Kupang Surabaya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp.7.200.000,- namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp.2.700.000,- dan sisanya akan dibayar setelah barang laku terjual dan tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Jumali adalah untuk dijual kembali dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang maupun pemakaian narkoba dari sisa pembagian;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 didepan Red Doorz Near Universitas Wijaya Kusuma 2 di jalan Dukuh Kupang Surabaya telah disita barang bukti berupa satu poket narkoba jenis sabu dan dari dalam salah satu ruangan Masjid Baitul Ghafar di jalan Dukuh Kupang Surabaya telah ditemukan sebuah bungkusan tas plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 31 paket narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa pula yang akan dijual, dan barang bukti narkoba jenis sabu yang telah disita tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya dia beli dari Jumali, dan dengan adanya fakta sebagaimana tersebut dimana Terdakwa juga menyadari atas perbuatannya telah melanggar hukum oleh karena apa yang dia beli dari Jumali adalah barang terlarang dan untuk mendapatkannya harus mendapat izin dari pihak yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memberikan izin, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggunaan narkotika dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jo.Pasal 39 bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan mereka wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi disamping itu dia juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa pada waktu ditemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam didalam dompet disaku celananya maupun disalah satu ruangan di Masjid Baitul Ghafar Surabaya yang diakui sebagai miliknya faktanya atas perolehan dan keberadaan narkotika jenis sabu pada Terdakwa tersebut tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berhak memberikan izin disamping itu narkotika jenis sabu tersebut juga tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, dengan demikian dengan ditemukannya narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan atas hal tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah terbukti adanya kesengajaan atas apa yang dilakukannya yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya yang telah melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Th.2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif dalam arti apabila satu perbuatan sebagaimana dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terhadap unsur tersebut sudah dianggap terbukti, sehingga untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terbukti tidak harus semua tindakan yang diatur dalam unsur ketiga ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipenyidikan Terdakwa telah menerangkan kronologis kajadian sampai adanya barang bukti yang ada padanya dan apa yang disampaikan atau diterangkan dipenyidikan bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh para saksi yang telah disumpah juga keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yaitu bahwa sebelumnya adanya informasi yang masuk di kesatuan para saksi dimana informan telah memberikan informasi kalau disekitar wilayah Dukuh Kupang Surabaya dan sekitarnya sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan dan disebutkan pula namanya sehingga dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan melakukan penyisiran di wilayah jalan Dukuh Kupang khususnya terhadap terdakwa yang bertempat tinggal di jalan Dukuh Kupang Lebar No.78 Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastic klip narkoba jenis sabu yang diakui miliknya dan 31 (tiga puluh satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di salah satu ruangan Masjid Baitul Ghafar yang terletak di jalan Dukuh Kupang X yang keseluruhan diakui milik Terdakwa yang sebelumnya dia beli dari Jumali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 32 paket tersebut sebelumnya dia beli dari Jumali sebanyak 8 gram dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistim pembayaran lunas apabila barang sudah laku jual dan barang bukti yang disita oleh pihak yang berwajib merupakan sisa dari narkoba yang sebelumnya telah Terdakwa beli Jumali tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dia tidak sedang melakukan transaksi namun dengan memperhatikan sistim pembayaran yang dilakukan pelunasan setelah barang laku terjual juga jumlah semula narkoba yang telah terdakwa terima dari Jumali sebanyak 8 gram namun sisanya tinggal 2,6079 maka Majelis mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi narkoba jenis sabu dimana atas perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berhak memberikan izin, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga terhadap unsur ketiga telah terbukti dipersidangan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana yang dimohonkan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini juga bersesuaian dengan permohonan Terdakwa yaitu mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena tidak menyangkut masalah yuridisnya tetapi permohonan keringanan hukuman maka atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Th. 2009, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya dia merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman oleh karena dia menyesal atas apa yang telah dilakukannya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dari Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana dalam melakukan kejahatannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perkara narkoba, dengan demikian Terdakwa tidak ada rasa jera atas apa yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual kembali narkoba golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2.6079 gram;
 - Sebuah HP merk Infinix;
 - Sebuah dompet kecil;
 - Sebuah bekas tempat heatsad;
 - 1 (satu) Satu potong celana panjang;
 - 1 (Satu) pak plastic klip kosong;
 - Sebuah tas hitam, dan
 - 2 (Dua) potong skrop terbuat dari plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringoringo, SH., MH., Darwanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringoringo, SH., MH.,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Darwanto, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Matheus DS Hery, SH., MH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2024/PN.Sby.